

1. 개정이유

식품의약품안전처 산하기관의 경영실적 평가에 대해 객관성 및 신뢰성 확보를 위해 산하기관 경영평가위원회(이하 ‘평가위원회’라 한다)를 설치하고 그 근거를 마련하며 평가위원회 구성, 회의 운영사항 등에 관한 조항 신설 및 경영실적 평가 결과의 활용 범위 확대 등을 개정하고자 함

2. 주요내용

- 가. 산하기관 경영실적 평가편람, 평가 결과 확정 및 경영실적 개선 계획 등에 관한 사항을 결정하기 위한 평가위원회의 설치 근거를 마련함(안 제4조)
- 나. 효율적인 평가위원회 운영을 위하여 평가위원회 구성, 회의 운영 및 위원 제척 등에 관한 사항을 구체적으로 정함(안 제5조~제7조)
- 다. 산하기관의 방만경영 예방을 위해 평가 결과가 부진한 기관의 기관장 해임 건의를 할 수 있는 조항을 신설함(안 제11조 제3항)
- 라. 기존 경영평가단의 위촉장, 제척 사유 해당 여부 확인서, 서약서 등 별지 삭제·수정(안 별지 제1호)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생 략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 없 음
- 라. 기 타 : 없 음

식품의약품안전처 산하기관의 경영실적 평가에 관한 규정 일부개정훈령

식품의약품안전처 산하기관의 경영실적 평가에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2장의 제목 "경영실적 평가"를 "산하기관 경영평가위원회"로 한다.

제9조를 삭제한다.

제12조를 제16조로 하고, 제8조를 제12조로 한다.

제10조를 제4장제15조로 한다.

제11조를 제14조로 하고, 제4조부터 제7조까지를 각각 제8조부터 제11조까지로 하며, 제4조부터 제7조까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

제4조(산하기관 경영평가위원회의 설치) 산하기관의 평가에 관하여 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 식품의약품안전처 산하기관 경영평가위원회(이하 '평가위원회'라 한다)를 둔다.

1. 경영실적 평가에 관한 편람(이하 '편람'이라 한다)
2. 경영실적 평가에 따른 평가등급 등 평가 결과의 확정
3. 산하기관의 경영실적 개선 계획
4. 그 밖에 산하기관의 평가와 관련하여 식품의약품안전처장이 정하는 사항

제5조(평가위원회의 구성) ① 위원회는 위원장 1명을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성한다. 이 경우 위원의 2분의 1 이상은 민간위원으로 한다.

② 위원장은 식품의약품안전처 기획조정관으로 하고, 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 식품의약품안전처장이 위촉 또는 지명한다.

1. 산하기관 소관 국 주무 과장
2. 산하기관의 운영과 경영관리에 관한 전문적인 지식과 경험이 풍부한 사람

③ 위원의 임기는 2년으로 하되, 1회 연임할 수 있다.

④ 평가위원회의 위원은 기관의 자율·책임경영체제 확립 및 경영효율성 제고를 위하여 그 양심에 따라 성실히 직무를 수행하여야 한다.

⑤ 식품의약품안전처장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무태만, 품위손상 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정된 경우
3. 직무와 관련한 형사사건으로 기소된 경우

⑥ 위원장은 위원이 제5항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 식품의약품안전처장에게 해촉을 건의할 수 있다. 다만, 제5항 제1호의 경우에는 해촉을 건의하여야 한다.

제6조(평가위원회의 회의) ① 위원장은 필요하다고 인정하는 경우에 평

가위원회 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

③ 평가위원회 회의는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 평가위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 식품의약품안전처 혁신행정담당관이 된다.

제7조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원과 직접적인 이해관계가 있는 경우
2. 위원의 배우자, 4촌 이내의 혈족, 2촌 이내의 인척의 관계에 있는 사람 또는 위원이 속한 법인·단체 등이 이해관계가 있는 사항
3. 위원 또는 위원이 속한 법인·단체 등이 자문·고문 등을 행하고 있는 자와 이해관계가 있는 사항

② 평가위원회에서 심의·의결하는 사항과 직접적인 이해관계가 있는 자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있으면 그 사유를 적어 기피를 신청할 수 있다. 이 경우 위원장은 기피신청에 대하여 평가위원회의 의결을 거치지 아니하고 기피 여부를 결정한다.

③ 위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 때에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피해야 한다.

제9조(중전의 제5조) 중 "제4조"를 "제8조"로 한다.

제10조(중전의 제6조)제1항 중 "제5조 규정에 따른"을 "제8조 및 제9조 규정에 따른 평가편람 및"으로 하고, 같은 조 제3항을 다음과 같이 한다.

③ 식품의약품안전처장은 산하기관이 경영실적보고서 및 그 첨부서류를 제출하지 않거나 거짓으로 작성·제출한 경우에는 평가위원회의 심의·의결을 거쳐 다음 각 호의 조치를 해야 한다.

1. 경영실적 평가 결과와 성과급 조정
2. 기관에 대한 주의·경고 등의 조치 또는 기관장에게 관련자에 대한 인사상의 조치 요구

제11조(중전의 제7조)제1항 중 "제6조"를 "제10조"로 하고, 같은 조 제3항을 제4항으로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 식품의약품안전처장은 제10조에 따른 평가 결과가 부진한 기관에 대하여 평가위원회의 심의·의결을 거쳐 기관장을 해임하거나 그 임명권자에게 해임을 건의 또는 요구할 수 있다.

제3장의 제목 "산하기관 경영평가단"을 "경영실적 평가"로 한다.

제12조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제4장 산하기관 경영평가단

제12조(중전의 제8조)제1항 중 "산하기관"을 "식품의약품안전처장은 제8조부터 제10조까지에 따른 산하기관"으로, "식품의약품안전처장 소속 하에 '식품의약품안전처'를 "식품의약품안전처"로, "'경영평가단'"을 "'평가단'"로 하고, 같은 조 제2항 중 "경영평가단"을 "평가단"으로 한다.

제13조를 제17조로 하고, 같은 조(중전의 제13조) 중 "위원은 제9조제2

항에 따라 경영평가단 위원으로"를 "평가위원회의 위원과 평가단의 단원은"으로, "별지 제3호서식"을 "별지 제1호서식"으로, "사항"을 "사항과 비밀"로 하며, 제13조를 다음과 같이 신설한다.

제13조(평가단의 구성) ① 경영평가단은 단장 1명을 포함하여 10명 이내의 평가단원(이하 '단원'이라 한다)으로 구성한다.

② 단원은 법률·행정·회계·경영·노무·식품·의약품·화장품·의료기기 등 관련 분야에 있어 학식과 경험이 풍부한 외부전문가 중에서 식품의약품안전처장이 위촉한다. 다만, 전문기관과 용역계약을 하는 경우 전문기관에서 구성한 단원은 식품의약품안전처 혁신행정담당관과 협의하여 정할 수 있다.

③ 단장은 제2항의 단원 중에서 호선한다.

④ 식품의약품안전처장은 단원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 만료 전이라도 해촉할 수 있다.

1. 부득이한 사유로 직무수행이 어려운 경우
2. 그 밖에 위원으로 활동하기 곤란하다고 판단되는 경우

⑤ 평가단은 부여된 업무가 완료된 때에 해체된 것으로 본다.

제14조(중전의 제11조)의 제목 "(경영평가단의 업무)"를 "(평가단의 업무)"로 한다.

제15조(중전의 제10조)의 제목 "(평가위원의 제척 및 회피)"를 "(평가단의 제척 및 회피)"로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 "위원"을 "단원"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "위원은"을 "단원은"으로, "별지 제2

호서식의 산하기관 경영평가단 위원 제척 사유 해당 여부 확인서를 식품의약품안전처장에게 제출하여야 하며, 제척"을 "제척"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "위원이 제1항에 관한"을 "식품의약품안전처장은 단원이 제 1항 각 호의"로, "제5조의 규정에 따른 위촉을 해지하고, 해당 위원"을 "해촉하고, 해당 단원"으로 한다.

제16조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제5장 보칙

제16조(종전의 제12조) 중 "경영평가단의 위원"을 "식품의약품안전처장은 평가위원회의 위원과 평가단의 단원"으로 한다.

제18조 및 제19조를 각각 다음과 같이 신설한다.

제18조(기타 운영사항) 이 규정에서 정한 사항 이외에 평가위원회 및 평가단의 운영에 관한 사항은 식품의약품안전처 혁신행정담당관과 협의하여 정한다.

제19조(재검토기한) 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u>제2장 경영실적 평가</u> <u><신 설></u> <u><신 설></u>	<u>제2장 산하기관</u> <u>경영평가위원회</u> <u>제4조(산하기관 경영평가위원회</u> <u>의 설치) 산하기관의 평가에 관</u> <u>하여 다음 각 호의 사항을 심의</u> <u>· 의결하기 위하여 식품의약품</u> <u>안전처 산하기관 경영평가위원</u> <u>회(이하 ‘평가위원회’라 한다)를</u> <u>둔다.</u> <u>1. 경영실적 평가에 관한 편람</u> <u>(이하 ‘편람’이라 한다)</u> <u>2. 경영실적 평가에 따른 평가</u> <u>등급 등 평가 결과의 확정</u> <u>3. 산하기관의 경영실적 개선</u> <u>계획</u> <u>4. 그 밖에 산하기관의 평가와</u> <u>관련하여 식품의약품안전처장</u> <u>이 정하는 사항</u> <u>제5조(평가위원회의 구성) ① 위</u> <u>원회는 위원장 1명을 포함하여</u> <u>20명 이내의 위원으로 구성한</u> <u>다. 이 경우 위원의 2분의 1 이</u> <u>상은 민간위원으로 한다.</u> <u>② 위원장은 식품의약품안전처</u>

기획조정관으로 하고, 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 식품의약품안전처장이 위촉 또는 지명한다.

1. 산하기관 소관 국 주무 과장
2. 산하기관의 운영과 경영관리
에 관한 전문적인 지식과 경
험이 풍부한 사람

③ 위원의 임기는 2년으로 하
되, 1회 연임할 수 있다.

④ 평가위원회의 위원은 기관의
자율·책임경영체제 확립 및 경
영효율성 제고를 위하여 그 양
심에 따라 성실히 직무를 수행
하여야 한다.

⑤ 식품의약품안전처장은 위원
이 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 경우 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를
수행할 수 없게 된 경우
2. 직무태만, 품위손상 그 밖의
사유로 인하여 위원으로 적합
하지 아니하다고 인정된 경우
3. 직무와 관련한 형사사건으로
기소된 경우

⑥ 위원장은 위원이 제5항 각

<신 설>

<신 설>

호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 식품의약품안전처장에게 해촉을 건의할 수 있다. 다만, 제5항 제1호의 경우에는 해촉을 건의하여야 한다.

제6조(평가위원회의 회의) ① 위원장은 필요하다고 인정하는 경우에 평가위원회 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

③ 평가위원회 회의는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 평가위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 식품의약품안전처 혁신행정담당관이 된다.

제7조(위원의 제척·기피·회피)

① 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 제척된다.

	<u>1. 위원과 직접적인 이해관계가 있는 경우</u> <u>2. 위원의 배우자, 4촌 이내의 혈족, 2촌 이내의 인척의 관계에 있는 사람 또는 위원이 속한 법인·단체 등이 이해관계가 있는 사항</u> <u>3. 위원 또는 위원이 속한 법인·단체 등이 자문·고문 등을 행하고 있는 자와 이해관계가 있는 사항</u> <u>② 평가위원회에서 심의·의결하는 사항과 직접적인 이해관계가 있는 자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있으면 그 사유를 적어 기피를 신청할 수 있다. 이 경우 위원장은 기피신청에 대하여 평가위원회의 의결을 거치지 아니하고 기피 여부를 결정한다.</u> <u>③ 위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 때에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피해야 한다.</u>
<u>제4조</u> (생략)	<u>제8조</u> (현행 제4조와 같음)
<u>제5조</u> (경영실적 보고) 각 산하기	<u>제9조</u> (경영실적 보고) -----

관은 매년 3월말까지 제4조 규정에 따른 평가편람에 근거하여 작성한 전년도 경영실적보고서를 식품의약품안전처장에게 제출하여야 한다.

제6조(경영실적 평가) ① 식품의

약품안전처장은 매년 6월말까지 제5조 규정에 따른 경영실적보고서를 기초로 하여 산하기관의 경영성과 등을 평가하고 평가결과를 승인·확정 후 그 결과를 기관에 통보한다.

② (생략)

③ 산하기관이 제1항에 따른 경영실적보고서 및 그 첨부서류를 거짓으로 작성·제출한 경우에는 식품의약품안전처장은 해당 산하기관에 대하여 주의·경고 등의 조치를 취하거나 기관장에게 관련자에 대한 인사상의 조치를 취하도록 요청하여야 한다.

----- 제8조 -----

-----.

제10조(경영실적 평가) ① -----

-- 제8조 및 제9조 규정에 따른 평가편람 및 -----

-----.

② (현행과 같음)

③ 식품의약품안전처장은 산하기관이 경영실적보고서 및 그 첨부서류를 제출하지 않거나 거짓으로 작성·제출한 경우에는 평가위원회의 심의·의결을 거쳐 다음 각 호의 조치를 해야 한다.

1. 경영실적 평가 결과와 성과급 조정
2. 기관에 대한 주의·경고 등의 조치 또는 기관장에게 관련자에 대한 인사상의 조치 요구

④ (생 략)

제7조(평가결과의 활용) ① 식품
의약품안전처장은 제6조 규정
에 따른 평가결과를 산하기관
및 기관장 성과급 등에 반영할
수 있다.

② (생 략)

<신 설>

③ (생 략)

제3장 산하기관 경영평가단

<신 설>

제8조(경영평가단의 설치) ① 산
하기관 평가의 효율적인 수행과
전문적·기술적인 연구 또는 자
문을 위하여 식품의약품안전처
장 소속하에 ‘식품의약품안전처
산하기관 경영평가단(이하 ‘경
영평가단’이라 한다)을 둔다

② 경영평가단은 효율적인 평가
업무 수행을 위해 분야별로 분
과위원회를 둘 수 있다.

④ (현행과 같음)

제11조(평가결과의 활용) ① -----
----- 제10조 -----

-----.

② (현행과 같음)

③ 식품의약품안전처장은 제10
조에 따른 평가 결과가 부진한
기관에 대하여 평가위원회의 심
의·의결을 거쳐 기관장을 해임
하거나 그 임명권자에게 해임을
건의 또는 요구할 수 있다.

④ (현행 제3항과 같음)

제3장 경영실적 평가

제4장 산하기관 경영평가단

제12조(경영평가단의 설치) ① 식
품의약품안전처장은 제8조부터
제10조까지에 따른 산하기관 -
----- 식품의약품안전처 -
----- ‘평가
단’-----

② 평가단-----

-----.

<신 설>

제13조(평가단의 구성) ① 경영평

가단은 단장 1명을 포함하여 10명 이내의 평가단원(이하 ‘단원’이라 한다)으로 구성한다.

② 단원은 법률·행정·회계·경영·노무·식품·의약품·화장품·의료기기 등 관련 분야에 있어 학식과 경험이 풍부한 외부전문가 중에서 식품의약품안전처장이 위촉한다. 다만, 전문기관과 용역계약을 하는 경우 전문기관에서 구성한 단원은 식품의약품안전처 혁신행정담당관과 협의하여 정할 수 있다.

③ 단장은 제2항의 단원 중에서 호선한다.

④ 식품의약품안전처장은 단원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 만료 전이라도 해촉할 수 있다.

1. 부득이한 사유로 직무수행이 어려운 경우

2. 그 밖에 위원으로 활동하기 곤란하다고 판단되는 경우

⑤ 평가단은 부여된 업무가 완료된 때에 해체된 것으로 본다.

제9조(경영평가단의 구성) ① 경

영평가단은 단장 1명을 포함하
여 20명 내외의 평가위원(이하
‘위원’이라 한다)으로 구성한다.

② 위원은 산하기관 소관부서의
추천 등 의견수렴을 거쳐 행정
· 회계 · 법률 · 경영 · 식품 · 의
약품 · 화장품 · 의료기기 등 관
련 분야에 있어 학식과 경험이
풍부한 전문가 중에서 식품의약
품안전처장이 위촉하는 자로 하
고, 임기는 2년으로 하되 1회에
한하여 1년 연장할 수 있다.

③ 단장은 제2항의 위원 중 식
품의약품안전처장이 지명하고,
분과위원장은 분과위원 중에서
호선한다.

④ 식품의약품안전처장은 제2
항에 따라 위촉된 위원에게 별
지 제1호서식의 위촉장을 교부
하여야 한다.

⑤ 식품의약품안전처장은 위원
이 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 경우에는 임기 만료
전이라도 해촉할 수 있다.

1. 부득이한 사유로 직무수행이

<삭 제>

어려운 경우

2. 그 밖에 위원으로 활동하기
곤란하다고 판단되는 경우

⑥ 경영평가단의 효율적인 운영
및 사무 지원을 위하여 행정간
사 1명을 두되, 이 경우 행정간
사는 혁신행정담당관으로 한다.

제10조(평가위원의 제척 및 회피)

① 위원이 다음 각 호의 어느
하나에 해당하는 경우에는 해당
기관 대상 평가에서 제척된다.

1. ~ 4. (생략)

② 위원은 평가 수행 전에 별지
제2호서식의 산하기관 경영평
가단 위원 제척 사유 해당 여부
확인서를 식품의약품안전처장
에게 제출하여야 하며, 제척 사
유에 해당되는 경우에는 스스로
해당 평가 등에서 회피하여야
한다.

③ 위원이 제1항에 관한 사항을
위반한 사실이 확인된 경우 제5
조의 규정에 따른 위촉을 해지
하고, 해당 위원의 소속기관 또
는 단체 등에 위반사실을 통보
할 수 있다.

제15조(평가단의 제척 및 회피)

① 단원-----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

② 단원은 ----- 제척

-----.

③ 식품의약품안전처장은 단원
이 제 1항 각 호의 ----- 해촉
하고, 해당 단원-----

-----.

<u>제11조(경영평가단의 업무) ① · ② (생략)</u> <u><신설></u> <u>제12조(수당 등의 지급) 경영평가단의 위원에게 예산의 범위 안에서 수당·여비 등 필요한 경비를 지급할 수 있다.</u> <u>제13조(비밀 준수 의무) 위원은 제9조제2항에 따라 경영평가단 위원으로 위촉 시 별지 제3호서식의 서약서를 식품의약품안전처장에게 제출하고, 업무수행 중 알게 된 사항에 대하여 평가기간 및 그 이후라도 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.</u> <u><신설></u> <u><신설></u>	<u>제14조(평가단의 업무) ① · ② (현행과 같음)</u> <u>제5장 보칙</u> <u>제16조(수당 등의 지급) 식품의약품안전처장은 평가위원회의 위원과 평가단의 단원-----.</u> <u>제17조(비밀 준수 의무) 평가위원회의 위원과 평가단의 단원은 ----- 별지 제1호서식-----</u> <u>----- 사항과 비밀-----</u> <u>제18조(기타 운영사항) 이 규정에서 정한 사항 이외에 평가위원회 및 평가단의 운영에 관한 사항은 식품의약품안전처 혁신행정담당관과 협의하여 정한다.</u> <u>제19조(재검토기한) 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지</u>
--	---

	<u>를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.</u>
--	--

서약서

본인은 식품의약품안전처 소관 산하기관 경영평가위원회 민간위원 · 경영평가단 평가위원으로 위촉되어 해당 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 준수하며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 향후 경영평가위원회 · 경영평가단 참여 제한 등 그에 합당한 책임을 감수할 것을 서약합니다.

- 다 음 -

1. 직무수행 중 알게 된 사항에 대하여 평가기간 및 그 이후라도 제3자에게 제공 또는 누설하지 않겠습니다.
2. 직무수행 중 취득한 일체의 자료를 허가 없이 외부에 유출하거나 반출하지 않겠습니다.
3. 직무수행 중 확인된 사항을 묵인 또는 은폐하거나 이와 관련하여 금품 및 향응수수 등 품위를 손상하는 행위를 하지 않겠습니다.

년 월 일

서약자 소 속

직 책

성 명 (서명 또는 인)

식품의약품안전처장 귀하